

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2377/2536

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย วิญญูณ เกียรติวิทยากุล

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83

พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มาตรา 4, มาตรา 16, มาตรา 90

จำเลยเป็นเจ้าของร้านขายยาและเป็นผู้รับอนุญาตขายยาแผนโบราณที่ร้านขายยานั้น ใบทะเบียนพาณิชย์ก็ระบุว่าจำเลยเป็นผู้ขายยาสำเร็จรูปแผนปัจจุบันที่ร้านขายยานั้นด้วย ขณะเกิดเหตุจำเลยอยู่ในร้านขายยาขณะที่นางสาว ด.ขายวัตถุออกฤทธิ์ให้เด็กชายพ.จำเลยจึงเป็นผู้มีวัตถุออกฤทธิ์ไว้เพื่อขาย และร่วมกับนางสาว ด.ขายวัตถุออกฤทธิ์นั้น

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 6, 16, 90, 116 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2529) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2529 ข้อ 60 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 ที่แก้ไขแล้ว

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานขายวัตถุออกฤทธิ์ชนิดเพโมลิน ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพ.ศ. 2518 มาตรา 16 วรรคหนึ่ง, 90 จำคุก 2 ปี และปรับ 20,000 บาทโทษจำคุกรอไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ข้อหาอื่นให้ยก

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานขายวัตถุออกฤทธิ์ชนิดเพโมลินตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 16 วรรคหนึ่ง, 90 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 ลงโทษจำคุก 1 ปี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยข้อแรกว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่า โจทก์มีร้อยตำรวจโทอัศวินเมฆสุขใส เจ้าพนักงานตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนกองบัญชาการตำรวจนครบาล นายพงศธร วิทย์พิบูลย์ สารวัตรอาหารและยากองสารวัตรสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และเด็กชายพรเทพ กระโหล่แก้ว ผู้เข้าไปล่อซื้อวัตถุออกฤทธิ์ชนิดเพโมลินจากร้านขายยาดีอันเป็นพยานเบิกความยืนยันว่าในวันที่เด็กชายพรเทพเข้าไปล่อซื้อวัตถุออกฤทธิ์ชนิดเพโมลิน จำเลยนั่งอยู่บริเวณหลังร้านขายยาดีอัน และร้อยตำรวจโทอัศวินกับนายพงศธรเบิกความด้วยว่าจำเลยได้นำใบอนุญาตจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมาให้พยานดูด้วย แต่เป็นใบอนุญาตที่ขาดอายุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 นอกจากนี้โจทก์มีร้อยตำรวจตรีศิริศักดิ์พนักงานสอบสวนเป็นพยานเบิกความสนับสนุนว่า วันที่พยานไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ พยานได้พบเจ้าของร้านขายยาดีอันคือจำเลยด้วยโดยจำเลยได้แสดงตัวว่าเป็นเจ้าของร้านและได้แสดงใบ

ทะเบียนพาณิชย์เอกสารหมายเลข 16 ให้พยานดู พยานโจทก์ทั้งสองนี้ไม่ปรากฏว่าเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อน ไม่มีเหตุที่พยานโจทก์ทั้งสองจะเบิกความปรักปรำจำเลย ทั้งคำเบิกความของพยานดังกล่าวยังสอดคล้องกับพยานเอกสาร คือ ใบอนุญาตขายยาแผนโบราณเอกสารหมายเลข 10 ซึ่งระบุว่าจำเลยเป็นผู้รับอนุญาตขายยาแผนโบราณที่ร้านขายยาดีอันใบขอยกเลิกใบอนุญาตขายยาแผนโบราณเอกสารหมายเลข 11 ซึ่งจำเลยเพิ่งไปยื่นขอยกเลิกเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2531 ภายหลังเกิดเหตุคดีนี้แล้ว และใบทะเบียนพาณิชย์เอกสารหมายเลข 16 ซึ่งระบุว่าจำเลยเป็นผู้ขายยาสำเร็จรูปแผนปัจจุบันที่ร้านขายยาดีอัน ประกอบกับนางสาวดาวเรืองได้ให้การไว้ในชั้นสอบสวนตามบันทึกคำให้การเอกสารหมายเลข 14 ว่า ขณะเกิดเหตุจำเลยซึ่งเป็นเจ้าของร้านนั่งอยู่ที่หลังร้าน และจำเลยเป็นคนบอกที่เก็บยาที่ขายให้แก่เด็กชายพรเทพพยานหลักฐานของโจทก์จึงมีน้ำหนักมั่นคง พยานหลักฐานของจำเลยขัดต่อเหตุผลไม่อาจรับฟังหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ และแม้จำเลยจะนำนายภาณุรุจหรือสมบัติ เนตรอนงค์ มาสืบได้ ก็ไม่ทำให้พยานหลักฐานของจำเลยมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น ข้อเท็จจริงรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า จำเลยเป็นเจ้าของร้านขายยาดีอัน ในขณะที่เกิดเหตุและจำเลยอยู่ในร้านขายยาดีอันในขณะที่นางสาวดาวเรืองขายวัตถุออกฤทธิ์ชนิดเพโมลิน ให้แก่เด็กชายพรเทพ จำเลยจึงเป็นผู้มีวัตถุออกฤทธิ์ชนิดเพโมลิน จำนวน 201 เม็ด ไว้เพื่อขายและร่วมกับนางสาวดาวเรืองขายวัตถุออกฤทธิ์ชนิดเพโมลิน จำนวน 2 เม็ด ให้แก่เด็กชายพรเทพ จำเลยย่อมมีความผิดตามฟ้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ประดิษฐ์ เอกมณี-ชลิต ประไพศาล-สุเมธ อุปนิสากร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

พระราชบัญญัติวัดฤๅที่ออกฤๅที่ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518มีการแก้ไขเพิ่มถึงปัจจุบันตามพระราชบัญญัติวัดฤๅที่ออกฤๅที่ต่อจิตและประสาท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 เหตุผลเพื่อให้มีบทบัญญัติเพื่อกำหนดปริมาณการครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ซึ่งวัดฤๅที่ออกฤๅที่ประเภท 1 หรือประเภท 2 รวมทั้งให้มีบทบัญญัติห้ามเสพวัดฤๅที่ออกฤๅที่ประเภท 1 หรือประเภท 2 และลงโทษผู้ที่ใช้อยูบยหลอกลวงหรือขู่เข็ญให้ผู้อื่นเสพวัดฤๅที่ออกฤๅที่กับทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษให้เหมาะสม การที่กฎหมายมีมาตรการเอาโทษแก่ผู้เกี่ยวข้องกับทวัดฤๅที่ออกฤๅที่ต่อจิตและประสาท ทั้งนี้เนื่องจากวัดฤๅที่ออกฤๅที่ดังกล่าวมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้เสพและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายของบุคคลอื่นด้วย กล่าวคือ เมื่อมีการเสพเข้าไปแล้วทำให้สภาพทางร่างกายจิตใจเปลี่ยนแปลงไป ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อาจทำร้ายผู้อื่นหรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือผู้ขับรถซึ่งเกิดอุบัติเหตุอยู่เนืองนิจก็เป็นผลมาจากฤๅที่ของวัดฤๅที่ออกฤๅที่ต่อจิตและประสาทนี้ วัดฤๅที่ออกฤๅที่คืออะไรบทบัญญัติดังกล่าวในมาตรา 4 ให้ความหมายว่า วัดฤๅที่ออกฤๅที่ต่อจิตและประสาทที่เป็นสิ่งธรรมชาติหรือที่ได้จากธรรมชาติหรือวัดฤๅที่ออกฤๅที่ต่อจิตและประสาทที่เป็นวัดฤๅที่สังเคราะห์ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัดฤๅที่ออกฤๅที่ว่าวัดฤๅที่ออกฤๅที่ใดอยู่ในประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 การแบ่งประเภทเพื่อแยกเป็นกลุ่มของวัดฤๅที่ออกฤๅที่ที่มีอันตรายต่อจิตและประสาทในลักษณะที่แตกต่างกัน กล่าวคือ มีผลกระทบต่อจิตและประสาท

มากกว่ากัน เช่นวัตถุดอกฤทธิ์ประเภท 1 และประเภท 2มีผลกระทบต่อจิตและประสาทมากกว่าประเภท 3 และประเภท 4 ดังนั้นในทางกฎหมายจึงมีสภาพบังคับหรือบทลงโทษในหลายกรณีที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดอกฤทธิ์ประเภท 2 และประเภท 3 และหนักกว่าวัตถุดอกฤทธิ์ประเภท 3 และประเภท 4 วัตถุดอกฤทธิ์ประเภท 1 หรือประเภท 2 เช่นประเภท 1 คาทีโนน ประเภท 2 แอมเฟตามีนประเภท 1 เมสคาลีนประเภท 2 เมทแอมเฟตามีนประเภท 1 โซโลซินประเภท 2 เซโคบาร์บิทัล ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 21(พ.ศ. 2531)และฉบับที่ 86(พ.ศ. 2536) นอกจากนี้ ยังกำหนดปริมาณการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุดอกฤทธิ์ประเภท 1 หรือประเภท 2 ไว้ด้วย เช่นวัตถุดอกฤทธิ์ประเภท 1 คาทีโนน 0.500 กรัม เมสคาลีน 0.500 กรัม โซโลซิน 0.500 กรัม วัตถุดอกฤทธิ์ประเภท 2 แอมเฟตามีน 0.500 กรัม เมทแอมเฟตามีน 0.500 กรัม อีเฟดรีน 12.000 กรัม ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 85 พ.ศ. 2536 เรื่องกำหนดปริมาณการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ ซึ่งวัตถุดอกฤทธิ์ในประเภท 1 หรือประเภท 2 และประกาศฉบับที่ 91 พ.ศ. 2537 การกระทำที่เป็นความผิดและบทลงโทษ กรณีที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดอกฤทธิ์ประเภท 1 และประเภท 2 และกรณีที่มีคดีมาสู่ศาลได้แก่กรณีวัตถุดอกฤทธิ์ประเภท 2 คือ แอมเฟตามีน และ เมทแอมเฟตามีนซึ่งเรียกกันว่า ยาม้า มักนิยมใช้กันในกลุ่มผู้ขับรถบรรทุกจึงมีการผลิตวัตถุดอกฤทธิ์ประเภทนี้ออกมามาก ซึ่งกฎหมายได้กำหนดว่าการกระทำอย่างใดเป็นความผิดไว้บ้าง เช่น (1) การผลิต ขายนำเข้า หรือส่งออก วัตถุดอกฤทธิ์ประเภท 1 หรือประเภท 2 (มาตรา 13 วรรคหนึ่ง และ 13 ทวิ วรรคหนึ่ง) เป็นความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปีถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 400,000 บาท (มาตรา 89) สำหรับการผลิตหรือการขายตามบทบัญญัตินี้วางขอบข่ายไว้ค่อนข้างกว้างขวางเช่นเดียวกับในบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษกล่าวคือ การผลิต หมายถึง ทำ ผสม ปปรุง หรือแปรสภาพและหมายความรวมถึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบบรรจุหรือรวมบรรจุ ดังนั้น เพียงแบ่ง

วัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวบรรจุเป็นซอง ๆ เล็ก ๆ โดยมีได้แปรสภาพของวัตถุออกฤทธิ์
เลยก็ถือว่าเป็นการผลิตแล้ว ส่วนการขาย ก็เช่นกันหมายความว่ารวมถึงจำหน่าย จ่าย
แจก แลกเปลี่ยน ส่งมอบ หรือมีไว้เพื่อขายดังนั้นเพียงแต่ให้หรือแจกจ่ายให้ผู้ใดไป
หรือเพียงมีไว้เพื่อขายโดยยังมีได้ขายเลย ก็ถือว่าเป็นการขายแล้ว ฟังสังเกตด้วยว่า
บทลงโทษนับว่ารุนแรง โดยเฉพาะโทษปรับสูงมาก ปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการวินิจฉัยว่าการกระทำของผู้กระทำความผิดเป็นความผิดกรรมเดียวหรือ
หลายกรรมต่างกันกรณีมีวัตถุออกฤทธิ์อยู่ในความครอบครองส่วนหนึ่งและได้ขายไป
ส่วนหนึ่งในขณะที่ถูกจับกุม ศาลฎีกาวางแนวไว้เช่นเดียวกับกรณีตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษฯ เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2787/2535 จำเลยถูกฟ้องว่าขายแอม
เฟตามีนอันเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีแอมเฟตามีนไว้ใน
ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อปรากฏว่าจำนวนแอมเฟตามีนที่โจทก์บรรยาย
ฟ้องว่า จำเลยขายให้แก่ผู้มีชื่อเป็นส่วนหนึ่งของแอมเฟตามีนที่โจทก์บรรยายฟ้องว่า
จำเลยมีไว้ในครอบครอง ดังนั้น จึงเห็นได้ชัดว่าแอมเฟตามีนทั้งหมดนั้นจำเลยมีไว้ใน
ครอบครองเพื่อขาย ซึ่งตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
พ.ศ. 2518 มาตรา 4 วิเคราะห์ศัพท์คำว่า "ขาย" ว่า หมายความว่า มีไว้เพื่อขาย
ฉะนั้นการขายหรือมีไว้เพื่อขายตามบทบัญญัตินี้จึงเป็นความผิดอย่างเดียวกัน การกระ
ทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียว คือ การขาย หากใช่เป็นการมีไว้ในครอบครองเพื่อ
ขายอีกกระทงหนึ่งไม่ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3447/2531) (2) ห้ามมีไว้ในครอบ
ครอง การห้ามดังกล่าวคือห้ามมีไว้ในครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ใดซึ่งวัตถุออก
ฤทธิ์ทุกประเภทคือห้ามทั้ง 4 ประเภท จะมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ไม่ได้
เว้นแต่จะได้รับอนุญาต (มาตรา 62) มาตรการลงโทษกรณีฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าว
จำแนกเป็น 2 กรณีคือ กรณีแรก กรณีมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ ซึ่งต้องไม่
เกินกว่าปริมาณที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดปริมาณมีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ ดังนี้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 5 ปี และปรับ

ตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาท(มาตรา 106) เช่น มีแอมเฟตามีน จำนวน 3 เม็ด น้ำหนัก 0.350 กรัม(300 มิลลิกรัม) ดังนี้ ต้องระวางโทษตามบทบัญญัติ ดังกล่าว กรณีที่สอง มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์เกินกว่าปริมาณที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดปริมาณมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ ตามมาตรา 6,7 ทวิ ประกาศ ฉบับที่ 85พ.ศ. 2536 และฉบับที่ 91 พ.ศ. 2537 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปีถึง 20 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 400,000 บาท(มาตรา 106 ทวิ) เช่น มีแอมเฟตามีน 0.650 กรัม (650 มิลลิกรัม)ต้องระวางโทษตามบทบัญญัติดังกล่าว มีข้อพึงสังเกตว่าระวางโทษกรณีมีไว้ในครอบครองตามมาตรา 106 ทวิ กับกรณีการผลิตหรือขาย ซึ่งมีระวางโทษตามมาตรา 89 นั้นมีระวางโทษเท่ากัน จึงมีข้อน่าพิจารณาว่า การมีไว้ในครอบครองกับการขายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อขายน่าจะมีระวางโทษแตกต่างกันคือกรณีหลังคือการผลิตหรือการขายหรือมีไว้เพื่อขายน่าจะมีระวางโทษหรืออัตราโทษหนักกว่า (3) ห้ามเสพ การเสพวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1 และ 2 เป็นความผิด(มาตรา 62 ทวิ และ 62 ตรี) เว้นแต่การเสพประเภท 2 ตามคำสั่งของผู้มีอำนาจให้เสพได้เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล ผู้ฝ่าฝืนมีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาท (มาตรา 106 ตรี) เดิมที่การเสพไม่มีความผิดต่อมาเมื่อปี 2535 จึงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าให้ผู้เสพมีความผิดด้วย เพราะผู้เสพนั่นก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่น จึงต้องปรามโดยการเอาโทษผู้เสพด้วย ซึ่งมีระวางโทษเท่ากับกรณีผู้ที่มีไว้ในครอบครอง แต่ปริมาณไม่เกินกว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนด (มาตรา 106) (4) การจูงใจให้ผู้อื่นเสพ การจูงใจ ชักนำหรือยุยง หลอกลวงหรือขู่เข็ญให้ผู้อื่นเสพเป็นความผิด (มาตรา 62 จัตวา) ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 200,000 บาท (มาตรา 107 จัตวา) แต่มีข้อยกเว้นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนะนำหรือบังคับให้เสพเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลผู้นั้น ผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวไม่มี

ความผิด ส่วนวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3 หรือประเภท 4 ก็มีระบุไว้ในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขเช่นกัน เช่นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3 อะโม่บาร์บิทัล วัตถุออก
ฤทธิ์ประเภท 4 คามาซีแอมเอสพีเอวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3 เพนตาโซซิน วัตถุออก
ฤทธิ์ประเภท 4 คีตาโซแลมไดอาซีแอมเพโมลีน ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 13(พ.ศ. 2522)ฉบับที่ 51(พ.ศ. 2531) ฉบับที่ 55(พ.ศ. 2531)
ฉบับที่ 56(พ.ศ. 2532) ฉบับที่ 58(พ.ศ. 2532) ฉบับที่ 62(พ.ศ. 2533)ฉบับที่
65(พ.ศ. 2533) ฉบับที่ 67(พ.ศ. 2534) ฉบับที่ 71(พ.ศ. 2534) ฉบับที่ 76(พ.ศ.
2534) ฉบับที่ 81(พ.ศ. 2535)ฉบับที่ 84(พ.ศ. 2535) ฉบับที่ 86(พ.ศ. 2536) ฉบับที่
87(พ.ศ. 2536)(และฉบับที่ 88/2536) และมีข้อพึงสังเกตว่าการจัดการประเภทวัตถุ
ออกฤทธิ์ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่นอาจเปลี่ยนจากประเภท 3 ไปเป็น
ประเภท 2 หรืออาจเพิกถอนออกไปไม่จัดอยู่ในประเภทใด กรณี เพโมลีน วัตถุออก
ฤทธิ์ในคดีตามหัวข้อหมายเหตุนี้จัดอยู่ในวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4 ซึ่งตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 53(พ.ศ. 2531) กำหนดให้มีคำเตือนหรือข้อควรระวัง
แสดงไว้ในฉลากหรือเอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ไว้ด้วย และจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์
กลุ่มมีฤทธิ์กระตุ้นประสาทส่วนกลางโดยต้องให้มีข้อความระบุคำเตือนว่าไม่ควรใช้
ในเด็กที่กำลังเจริญเติบโต สตรีมีครรภ์ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคจิต
ประสาท โรคเบาหวาน อาจทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับ ไม่มีแรงความดันโลหิตสูง
ไม่ควรใช้ติดต่อกันเกิน 7 วัน เพราะจะทำให้ดื้อยาเสพติดได้หากมีอาการซึมเศร้ามือ
สั่น ให้ปรึกษาแพทย์ด่วนและอาจทำให้เกิดไข้ชักโรคตับหรืออันตรายร้ายแรงได้ ควร
ใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์โดยเคร่งครัด เมื่อพิจารณาจากรายการข้อความคำเตือน
แล้วเห็นได้ว่าเพโมลีนเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีผลกระทบต่อทั้งทางกายและจิตประสาท
ด้วยแต่ก็ยังร้ายแรงน้อยกว่าวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1 หรือประเภท 2 การกระทำที่
เป็นความผิดสำหรับวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3 และประเภท 4 เมื่อเปรียบเทียบกับ
วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1 และประเภท 2แล้ว ระวังโทษจะเบาว่า ดังนี้ (1) กรณีมี

ไว้ในครอบครอง ห้ามมิให้มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ใดซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท เว้นแต่ได้รับอนุญาต(มาตรา 62 วรรคหนึ่ง) ผู้ฝ่าฝืนมีวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3 หรือประเภท 4 ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 106 วรรคสอง) (2) การผลิต ห้ามมิให้ผลิตขาย นำเข้า หรือส่งออก ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3 หรือประเภท 4 เว้นแต่ได้รับอนุญาต (มาตรา 16) การฝ่าฝืนมีระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท(มาตรา 90) คดีนี้ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า จำเลยเป็นเจ้าของร้านขายยาและจำเลยมีวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4 คือ เพ็โมลีนจำนวน 201 เม็ดมักเรียกกันว่า ยาม้า ตัวเมีย พนักงานของจำเลยขายให้เด็กมาล่อซื้อ 2 เม็ด เจ้าพนักงานตำรวจจับและตั้งข้อหาว่าจำเลยมีวัตถุออกฤทธิ์ชนิดเพ็โมลีน จำนวน 201 เม็ดไว้เพื่อขายและร่วมกับพนักงานขายของจำเลยขายวัตถุออกฤทธิ์ชนิดเพ็โมลีน จำนวน 2 เม็ดไป ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุก 2 ปี และปรับ 20,000 บาท โทษจำคุกรอการลงโทษ 2 ปี ศาลอุทธรณ์ลงโทษจำคุก 1 ปี โดยไม่รอการลงโทษ ศาลฎีกาแก้เป็นให้รอการลงโทษโดยบังคับคดีตามศาลชั้นต้น มีข้อสังเกตว่าโจทก์ฟ้องว่าจำเลยมีวัตถุออกฤทธิ์ชนิดเพ็โมลีนไว้เพื่อขายและขาย ขอให้เรียงกระหนลงโทษ ซึ่งข้อเท็จจริงก็ฟังได้ว่าของกลางส่วนหนึ่งยึดได้จากร้านของจำเลยจำนวน 199 เม็ด และอีกส่วนหนึ่งคือจำนวน 2 เม็ดได้จากให้ผู้ล่อซื้อไป อย่างไรก็ตามศาลฎีกาได้วางบรรทัดฐานไว้แล้วว่า กรณีเช่นนี้เป็นความผิดอย่างเดียวกัน การกระทำเป็นกรรมเดียวคือการขาย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2787/2535) ส่วนกรณีเสพวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3 หรือประเภท 4 กฎหมายมิได้บัญญัติว่าเป็นความผิด แต่ถ้าชักจูงหรือยุยงให้บุคคลอื่นเสพ(มาตรา 62 จัตวา) ย่อมเป็นความผิดมีบทลงโทษเช่นเดียวกัน(มาตรา 106 จัตวา) ผลประสิทธิ ฤทธิ์รักษา